

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 865/2021

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.... अपीलार्थी

बनाम

प्रिंसिपल अभय नंदन इंटर कॉलेज और अन्य

....प्रत्यर्थी

के साथ

सिविल अपील संख्या 2816/2021

सिविल अपील संख्या 2817/2021

सिविल अपील संख्या 2753/2021

सिविल अपील संख्या 866/2021

सिविल अपील संख्या 2754/2021

सिविल अपील संख्या 2819/2021

सिविल अपील संख्या 2820/2021

सिविल अपील संख्या 2818/2021

सिविल अपील संख्या 2815/2021

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. हमने दायर कये गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया है और दायर लिखित तर्कों के साथ पक्षकारों के शपथपत्रों पर विचार किया है।
3. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के दिनांक 19.11.2018 के को चुनौती देते हुए अपील दायर दी गई है, जिसमें अवधारित किया गया है कि विनियमन 101 द इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (एतस्मिन्पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत संशोधन असंवैधानिक है। संयोगवश पूर्वोक्त निर्णय पर ध्यान देकर कुछ अन्य अपीलों का निपटारा किया गया। ऐसे व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप/प्रत्यारोपित करने के लिए भी आवेदन दायर किए गए हैं जिन्हें इन संस्थानों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार, इन सभी अपीलों को एक सामान्य आदेश द्वारा निस्तारित किया जाता है।

अधिनियम: -

4. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 काफी पुराना है जिसका अस्तित्व स्वतंत्रता से पहले का है और आज तक विद्यमान है। अधिनियमन का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को विनियमित और पर्यवेक्षण करना है। अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 4 राज्य सरकार की शक्तियों की बात करती है और राज्य सरकार को

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उचित आदेश पारित करने या अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त कार्रवाई करने की सुविधा देती है और राज्य सरकार किसी भी मामले के संबंध में संशोधन या बचाव या कोई विनियमन कर सकती है:

“धारा 9-राज्य सरकार की शक्ति

..... (4) राज्य सरकार की राय में जब भी तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक या समीचीन हो तो वह पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत बोर्ड को कोई संदर्भ दिए बिना, ऐसा आदेश पारित कर सकती है या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे, और विशेष रूप से, ऐसे आदेश द्वारा किसी भी मामले के संबंध में संशोधित या रद्द या कोई विनियम बना सकता है और तदनुसार बोर्ड को तुरंत सूचित करेगा।”

5. अधिनियम की धारा 16 जी संस्थानों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के प्रमुख की सेवा की शर्तों से संबंधित है। उप-धारा (2) विनियमन की शुरुआत की सुविधा प्रदान करती है जिसे विभिन्न गतिविधियों जैसे परीक्षा, वेतनमान, सेवा हस्तांतरण, छुट्टी का अनुदान आदि तक बढ़ाया जा सकता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रावधान ऐसे संस्थानों में नियोजित व्यक्ति की सेवा की शर्तों की बात करता है:

“धारा 16 जी-संस्थानों के प्रमुख, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें:

(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और प्रबंधन और ऐसे कर्मचारी के बीच कोई भी समझौता जहां तक वह इस अधिनियम के प्रावधानों या विनियमों के साथ असंगत है, शून्य होगा।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के पक्षपात के बिना, विनियम दिया जा सकता है-

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

(क) परीक्षा की अवधि, पुष्टिकरण की शर्तें और पदोन्नति और दंड के लिए प्रक्रिया और शर्तें 2 [(नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए निलंबन लंबित या जांच के विचार में या किसी आपराधिक मामले में जांच, जांच या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान)] और सूचना के साथ सेवा के निलंबन और समाप्ति की अवधि के लिए परिलब्धियां;

(ख) वेतनमान और वेतन का भुगतान;

(c) एक मान्यता प्राप्त संस्थान से दूसरे में सेवा का स्थानांतरण;

(d) छुट्टी और भविष्य निधि और अन्य लाभ प्रदान करना; तथा

(e) कार्य और सेवा के रिकॉर्ड का रखरखाव।

6. हालाँकि वर्तमान मामले के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित अधिनियम के तहत विनियम बनाए गए हैं, उक्त विनियमों का केवल अध्याय III प्रासंगिक है, जो "सेवा की शर्तों" से संबंधित है।

विनियमन 101:-

7. विनियमन 101 को दिनांक 28.08.1992 को परिषद 9/592 के माध्यम से डाला गया था और सरकारी अधिसूचना संख्या 400/15-7-2 (1)-90 दिनांक 30.07.1992 के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से अधिसूचित किया गया था:

“निरीक्षक की पूर्व स्वीकृति के अलावा नियुक्ति प्राधिकारी किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थान के गैर-शिक्षण पद की कोई रिक्ति नहीं भरेगा।”

8. इसे अधिसूचना संख्या 300/XV-7-2 (1)/90 दिनांक 02.02.1995 के माध्यम से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

“नियुक्ति प्राधिकारी, निरीक्षक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थान के गैर-शैक्षणिक पद के किसी भी रिक्त पद को नहीं भरेगा:

परन्तु जमादार के पद पर रिक्ति को भरने की अनुमति निरीक्षक द्वारा दी जा सकेगी।”

9. दिनांक 23.01.2008 को कर्मचारियों के व्यय को विनियमित करने और कम करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य (प्रथम अपीलकर्ता) द्वारा 'चतुर्थ' श्रेणी में कोई नया पद सृजित न करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था और जहाँ भी आवश्यक हो, "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। इसके बाद, छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा मार्च, 2008 में इस आशय की सिफारिश की गई थी कि किसी नई भर्ती की मांग करने के बजाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की 'आउटसोर्सिंग' होना केवल उचित होगा।

10. विनियम 101 एक बार फिर अधिसूचना संख्या 9/898 दिनांक 31.12.2009 के माध्यम से एक संशोधन के माध्यम से लागू हुआ, जो इस प्रकार है:

“नियुक्ति प्राधिकारी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्थानों के गैर -शिक्षण कर्मचारियों की किसी भी रिक्ति को निरीक्षक के अनुमोदन के बिना नहीं भरेगा, इस प्रतिबंध के अधीन कि जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को रिक्तियों की कुल संख्या और रिक्तियों को भरने के लिए औचित्य प्रस्तुत करने वाले छात्रों की संख्या दिखाते हुए उपलब्ध कराएगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आदेश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमति देगा; और ऐसी अनुमति देते समय वह सरकार द्वारा निर्दिष्ट आरक्षण नियमों और पदों के औचित्य में निर्धारित मानदंडों का पालन करना सुनिश्चित करेगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

विनियमन में पूर्वोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।”

11. छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी आदेश दिनांक 08.09.2010 और 06.01.2011 को पारित किया गया जिससे यह सभी सरकारी विभागों और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू हो गया, इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नई भर्ती के लिए नहीं जाने का निर्णय लिया गया और आगे निर्देश दिया गया कि रिक्त किए जाने वाले पद से संबंधित कोई भी व्यवस्था केवल 'आउटसोर्सिंग' के माध्यम से की जा सकती है। सभी हितधारकों को लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त संचार भेजा गया था।

12. उक्त निर्णय के बाद, विनियमन 101 को एक बार फिर सरकारी आदेश दिनांक 04.09.2013 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे तदनुसार दिनांक 24.04.2014 को अधिसूचित किया गया था। उक्त संशोधन का प्रभाव चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद को बनाना है, जिन्हें अब तक 'आउटसोर्सिंग' के माध्यम से संस्थानों द्वारा भरा जाना था। इसलिए, तदनुसार स्थायी पदों को समाप्त कर दिया गया था जिससे, 'आउटसोर्सिंग' के माध्यम से नियुक्ति की विधि को प्रतिस्थापित किया गया था। रोजगार के दौरान उन कर्मचारियों के आश्रितों की मृत्यु के लिए केवल एक अपवाद बनाया गया है।

संशोधित विनियमन:

“101. नियुक्ति प्राधिकारी निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्थान में गैर-शिक्षण स्टाफ (लिपिक संवर्ग) के किसी भी रिक्त पद को नहीं भरेगा; इस प्रतिबंध के साथ कि जिला विद्यालय निरीक्षक रिक्तियों की कुल संख्या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को उपलब्ध कराएगा और संस्थान में छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करते हुए

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

पदों को भरने का औचित्य भी बताएगा। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आदेश प्राप्त होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त रिक्तियों (चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों को छोड़कर) को भरने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमति देगा और अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करेगा पदों के औचित्य में सरकार द्वारा निर्दिष्ट आरक्षण नियमों के साथ-साथ निर्धारित मानदंडों का अनुपालन।

चतुर्थ श्रेणी रिक्तियों के संबंध में, केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी; लेकिन संबंधित नियम, 1981, समय-समय पर संशोधित किए गए, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती के लिए, जो कि चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू होंगे।”

सातवां केंद्रीय वेतन आयोग: -

13. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट द्वारा छठे केंद्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिशों को इसके कार्यान्वयन में 'सावधानी' शब्द के साथ दोहराया गया। तदनुसार, वित्तीय बाधाओं और दक्षता को ध्यान में रखते हुए, 'आउटसोर्सिंग' की आवश्यकता को एक बार फिर दोहराया गया:

रिपोर्ट के प्रस्तर 3.72 और 3.83

“3.72 सामान्य आर्थिक नियम अर्थव्यवस्था और दक्षता के हित में सेवाओं की आउटसोर्सिंग का उपबंध करते हैं। ठेकेदारों की पहचान और निविदा प्रक्रिया पर नियमों में व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

तीन प्रकार की संविदा नियुक्तियां होती हैं:

- i. एक नियमित प्रकृति के कार्य आम तौर पर हाउसकीपिंग, रखरखाव, संबंधित गतिविधियाँ, डाटा इंट्री, ड्राइविंग, और इसी तरह से संबंधित होते हैं, जिन्हें एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। ये

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

एजेंसियां इन कार्यों को करने के लिए उचित व्यक्तियों की नियुक्ति करती हैं..

3.83 इसकी निम्नलिखित निष्कर्ष और सिफारिशें हैं:

... ..vii. आयोग का विचार है कि जिन नौकरियों को अनुबंधित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उन पर सरकार का स्पष्ट मार्गदर्शन उचित होगा। ऐसा करते समय गोपनीयता और जवाबदेही को ध्यान में रखा जा सकता है। इसके अलावा, निरंतरता लाने के लिए और संविदात्मक जनशक्ति के शोषण के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार द्वारा समान दिशानिर्देश/मॉडल अनुबंध समझौते तैयार किए जा सकते हैं।... ..”

14. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 08.09.2010 को "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से सेवा के उपयोग के साथ प्रक्रिया को बदलकर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर भर्ती को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार यह वेतन आयोग की सिफारिशों, जिसमें पहला मुद्दा वित्तीय कठिनाई थी, को ध्यान में रखते इसमें दक्षता प्राप्त करते हुए बनाया गया था। औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बाद के अधिनियम के माध्यम से विनियम को प्रचुर मात्रा में सावधानी के रूप में लाया गया था। किसी भी नई भर्ती को रोकने के निर्णय के बारे में संस्थानों को नोटिस दिया जा रहा था। हालाँकि, संस्थानों समान रूप से या तो अदालत के आदेश द्वारा या उससे बाहर नियुक्तियाँ की गई हैं। यह एक मामले, जो कि सिविल अपील संख्या 2753/ 2021 की विषय वस्तु है, को छोड़कर बिना संशोधित विनियमन 101 के आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना भी किया गया था। सिविल अपील संख्या 2754/2021 में उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति देने का निर्देश प्राप्त किया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष: -

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

15. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के मुख्य निर्णय 19.11.2018 दिनांकित में दायर रिट याचिकाओं को अन्य बातों के साथ-साथ साथ यह कहते हुए अनुमति दी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संयोग से, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 (एतस्मिनपश्चात् 'यूपी. अधिनियम, 1971' में संदर्भित) के प्रावधानों पर भी अवलम्ब लिया गया है जो वेतन भुगतान के तरीके सहित वेतन के बारे में कहा जाता है। डिवीजन बेंच की राय थी कि विनियमन 101 असंवैधानिक है, अधिनियम की धारा 16 जी और यूपी अधिनियम, 1971 के प्रावधानों को निरस्त किया जा रहा है, और यह देखने के लिए गया कि 'आउटसोर्सिंग' को वर्ग 'IV' कार्य करने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की अवधारणा के रूप में असंवैधानिक, मनमाना और अवैध है। आक्षेपित विनियमन को अधिनियम की धारा 9 (4) की व्याख्या का कोई आधार नहीं दिया जा सकता जिससे यह पोषणीय हो सके। उक्त निर्णय को आक्षेपित एवं अपास्त करने की मांग करते हुए अन्य वादों में किस अनुपात का पालन किया गया, ये अपीलें हमारे समक्ष हैं।

16. पृष्ठभूमि के तथ्यों को बताने के बाद, हम अधिवक्ता के संबंधित तर्कों को अभिलेख में रखेंगे।

अपीलार्थी के कथन:-

17. अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर प्राथमिक आपत्ति जताई कि वे आक्षेपित विनियमन को चुनौती दें। विद्वान. एएसजी के अनुसार, यह नीतिगत निर्णय होने के कारण वित्त और प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की राय के आधार पर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रासंगिक तर्कों पर विचार करने और छोटे केंद्रीय वेतन आयोग और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद सावधानीपूर्वक पेश किया गया है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करके चुनौती देना उत्तरदायी नहीं है। सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं संलग्न शर्तों से बाध्य हैं, क्योंकि न तो सहायता प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार है और न ही कोई निहित है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त नीति राज्य के सभी विभागों में समान रूप से लागू है और मौजूदा कर्मचारियों के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है, प्रतिवादियों के लिए अपीलार्थियों के नीतिगत निर्णय पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।

18. विद्वान एएसजी ने आगे कहा है कि अन्य प्रत्यर्थीगणों को कानून के विपरीत चुना गया है, वे साम्यता की मांग नहीं कर सकते। अपीलार्थीगणों द्वारा इसके विपरीत स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें भर्ती करने में अति उत्साही प्रबंधन द्वारा ही यह स्थिति बनाई गई है। अन्यथा, कोई भी नियुक्ति न्यायालय के आदेशों के अधीन है।

19. डिवीजन बेंच ने विभिन्न प्रासंगिक कारकों के आधार पर नीतिगत निर्णय पर विचार करने के दौरान अपीलार्थीगणों के संज्ञान में होने की एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाई है। अधिनियम की धारा 9(4) राज्य सरकार को अधिनियम के तहत बोर्ड के संदर्भ के बिना नियमन को तदनुसार बदलने, संशोधित करने और रद्द करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। यह कहा गया है कि संशोधन केवल अपीलार्थियों द्वारा किए गए निर्णय का परिणाम है।

20. डिवीजन बेंच के आदेश का पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 'आउटसोर्सिंग' की अपनी व्याख्या के मद्देनजर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर दूरगामी वित्तीय और आर्थिक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रभाव पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 162 में आक्षेपित संशोधन का कोई औचित्य नहीं है। यह पदों को समाप्त करने का मामला है और इस तरह, अधिनियम की धारा 9(4) का व्यापक महत्व की होने के कारण कानून की नजर में आक्षेपित विनियमन पोषणीय है।

21. उपरोक्त तर्कों को दृढ़ करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर अवलम्ब लिया गया है:

- i. फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (2003) 4 एससीसी 289;
- ii. फिल्म फेस्टिवल निदेशालय और अन्य बनाम गौरव अश्विन जैन और अन्य (2007) 4 एससीसी 737;
- iii. पंजाब राज्य और अन्य बनाम राम लुभाया बग्गा और अन्य (1998) 4 एससीसी 737; iv. वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम तेलंगाना राज्य और ओआरएस (2019) 7 एससीसी 172.
- v. रामजी द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1983) 3 एससीसी 52; vi. भारत संघ बनाम पुष्पा रानी (2008) 9 एससीसी 242;
- vii. एसके मोहम्मद रफीक बनाम मैनेजमेंट कमिटी कौंटाई रहमानिया हाई मद्रास और अन्य (2020) 6 एससीसी 689;
- viii. तमिलनाडु एडुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टेरियल एंड जनरल सबॉर्डिनेट सर्विस एसोसिएशन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1980) 3 एससीसी 97.

प्रत्यर्थियों की ओर से कथन: –

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

22. प्रत्यर्थियों की ओर से कथनों में प्रबंधन और उनके द्वारा चुने गए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बावजूद ये उम्मीदवार आक्षेपित विनियम 101 के आदेश 08.09.2010 और 06.01.2011 दिनांकित के बाद स्पष्ट रूप से प्रबंधन द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सामने आए।

23. अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम 101, जैसे यह बना हुआ है, केवल "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्वीकृत पद को भरने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। डिवीजन बेंच के समक्ष, अपीलकर्ता "चतुर्थ" श्रेणी के कर्मचारियों के पद और कार्यान्वयन की विधि को भरने में "आउटसोर्सिंग" की नीति के कार्यान्वयन के पीछे तर्क को प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक सामग्री रखने में सक्षम नहीं थे।

24. अधिनियम की धारा 16 जी के तहत संशोधित विनियमन 101 की शुरुआत के लिए कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 9 के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध शक्ति को लागू विनियमन बनाने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

25. अधिनियम की धारा 16 जी को आक्षेपित विनियमन द्वारा निहित रूप से खारिज करने की मांग की जाती है। चूंकि भर्ती और सेवा की शर्तें एक जैसी नहीं हैं इसलिए राज्य सरकार को दी गई शक्ति को भर्ती की शर्तों को बदलने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 9(4) के तहत शक्ति का प्रयोग, विशेष रूप से विनियमों में संशोधन करते समय अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, जैसे आक्षेपित अधीनस्थ कानून को समाप्त किया जाना है। पूर्वोक्त तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर अवलम्ब लिया गया है—

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(i) केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ 1992 सप्लीमेंट्री (1) एससीसी 272; (ii) सैयद खालिद रिज़वी बनाम भारत संघ 1993 सप्लीमेंट्री (3) एससीसी 575; (iii) केरेला संस्थान चेतु थोझिलाली यूनियन बनाम केरल राज्य (2006) 4 एससीसी 327; और (iv) वासु देव सिंह बनाम भारत संघ (2006) 12 एससीसी 753।

26. गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ एक तरफ संस्थानों को जैसे कि अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच एक अन्तर बनाया जाना चाहिए, अन्यथा मुख्य विनियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत (i) अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1974) 1 एससीसी 717; (ii) सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558; (iii) टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481; (iv) सचिव मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम टी. जोस और अन्य (2007) 1 एससीसी 386; और (v) चडाना दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2020) 13 एससीसी 411 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में अल्पसंख्यक संस्थानों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

27. भर्ती किए गए प्रत्यर्थीगणों का विश्वास था कि वे कानून के अनुसार नियोजित थे, और वे पीड़ित नहीं हो सकते हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि उनमें से कुछ को पूर्व अनुमोदन के अनुसरण में भर्ती किया गया है, जिससे वे योग्य पाए गए हैं। असहाय गरीब व्यक्तियों पर विचार करने के दौरान अनुचित कठिनाई का सिद्धांत लागू किया जाना है। यदि लागू किए गए संशोधन को पोषणीय रखने की अनुमति दी जाती है तो यह अनुच्छेद 162 का उल्लंघन होगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

1228. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केटरिंग क्लीनर ऑफ साउथर्न रेलवे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1987) 1 एससीसी 700 में अवधारित किया गया था, भर्ती के एक तरीके के रूप में "आउटसोर्सिंग" अपने आप में अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि यह ठेका श्रमिकों को वापस लाने का प्रयास करता है।

चर्चा और निष्कर्ष: -

सहायता का अधिकार: -

29. हम पहले सहायता के लिए संस्थानों के अधिकार को उठाएंगे। सहायता प्रदान करने का निर्णय नीति के अनुसार होता है। ऐसा करते समय, सरकार न केवल संस्थानों के हित से चिंतित है, बल्कि इस तरह के अभ्यास को करने की क्षमता है। ऐसे कई कारक हैं जिन पर सरकार से ऐसा निर्णय लेने से पहले विचार करने की अपेक्षा की जाती है। वित्तीय बाधाएं और कमियां ऐसे कारक हैं जिन्हें सहायता के लिए कोई भी निर्णय लेने में प्रासंगिक माना जाता है, जिसमें सहायता प्रदान करने का निर्णय और सहायता के वितरण के तरीके दोनों शामिल हैं।

30. एक बार जब हम मानते हैं कि सहायता पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसे लागू करने में किए गए निर्णय की चुनौती केवल प्रतिबंधित आधारों पर होगी। इसलिए, ऐसे मामले में भी जहां सहायता वापस लेने के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाता है, एक संस्थान इसे अधिकार के रूप में सवाल नहीं कर सकता है। हो सकता है, जब एक संस्थान को दूसरी संस्था के खिलाफ अनुदान दिया जाता है जो समान रूप से रखी गई हो तो इस तरह की चुनौती अभी भी एक संस्थान के लिए उपलब्ध होगी। इसलिए, सहायता के अनुदान के साथ शर्तें आती हैं। यदि कोई संस्था ऐसी सहायता से जुड़ी शर्तों को स्वीकार और उनका पालन नहीं करना चाहती है, तो वह अनुदान को अस्वीकार

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

करने और अपने तरीके से विचार कर सकती है। इसके विपरीत, एक संस्थान को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि सहायता का अनुदान अपनी शर्तों पर होना चाहिए।

31. हम एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जहां सहायता को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अलग-अलग रूप में देने की मांग की गई है। इस तरह के निर्णय का कारण दक्षता और वित्तीय दोनों हैं। जब इस तरह का निर्णय नीति के रूप में किया जाता है और न केवल शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है बल्कि पूरे राज्य में हर विभाग में लागू होता है तो कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता और वह भी तब जब उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट मनमानी नहीं दिख रही हो।

अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक:-

32. जब सहायता प्राप्त संस्थानों की बात आती है, तो अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 अपने स्वयं के प्रतिबंधों के उचित होने के अधीन है। एक सुरक्षा को एक गैर-अल्पसंख्यक संस्था के अधिकार से बेहतर अधिकार में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर कानून काफी सुलझा हुआ है और इसलिए इसे किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

33. इस प्रकार, उपरोक्त मुद्दे पर हमें इस सिद्धांत को दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि सहायता प्राप्त संस्थाएं लगाए गए शर्तों से बाध्य हैं और इसलिए इनका पालन अपेक्षित है। एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो विभिन्न आधारों पर की गई चुनौती आधार पर आती है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

34. अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक संस्थान के बीच विभेद अब अस्तित्व में नहीं है। इसके मोहम्मद रफीक (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रस्तर के माध्यम से विचार किया है:

“41. इस न्यायालय के निर्णयों की पृष्ठभूमि में यहाँ उल्लेख किया गया है कि हमें अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आयोग अधिनियम, 2008 के प्रासंगिक प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों पर स्थानांतरित होते हैं या उक्त प्रावधानों को 'अधिकार के सार को नुकसान पहुंचाए बिना संस्थान की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के रूप में मान्य' कहा जा सकता है। [गांधी फैज-ए-आम-कॉलेज बनाम आगरा विश्वविद्यालय, (1975) 2 एससीसी 283: 1 एससीईसी 277] में एक अल्पसंख्यक संस्थान में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा दी गई अभिव्यक्ति। केरल शिक्षा विधेयक 1957 से, पुनः [केरल शिक्षा विधेयक 1957, पुनः 1959 एससीआर 995: एआईआर 1958 एससी 956] मामले में इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने वाला मुद्दा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अधिकारों के तर्कों और विनियमों की प्रयोज्यता की सीमा और उसका दायरा और जिसे अनुमेय विनियम कहा जा सकता है। यदि प्रथम खंड में यानि टी.एम.ए. मामले में निर्णय तक पाई फाउंडेशन [टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1] पर विचार किया गया है...

42. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन [टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1] मामले की ओर मुड़ते हैं और उन सिद्धांतों पर विचार करें जो इसने निर्धारित किए थे और क्या इस न्यायालय के निर्णयों में पहले के खंड में निर्धारित सिद्धांतों की पुनरावृत्ति हुई थी या क्या प्रभाव में कोई बदलाव था:

42.1 प्रस्तर 50 में पांच घटनाओं में 'स्थापना और प्रशासन का अधिकार' सम्मिलित किया गया था और उनमें से तीन के लिए यह कहा गया था:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(क) विद्यार्थियों को दाखिला देने का अधिकार;

(ख) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार;
और

(ग) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार।

प्रमुख निर्णय में चर्चा विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत थी और शीर्षक "5. सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रशासन के अधिकारों को किस हद तक विनियमित किया जा सकता है?" महत्वपूर्ण में से एक था।

42.2. न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर विचार किया गया और इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए सिद्धराजभाई सभाई मामले में [सिद्धराजभाई सभाई बनाम गुजरात राज्य, (1963) 3 एससीआर 837: एआईआर 1963 एससी 540] यह धारित किया गया था: (टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन केस 15 [टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1], एससीसी पृष्ठ 563, पैरा 107)

107.... यदि ऐसा है, तो यह सराहना करना मुश्किल है कि सरकार को उन नियमों को तैयार करने से कैसे रोका जा सकता है जो राष्ट्रीय हित में हैं, जैसा कि यहां ऊपर उद्धृत मार्ग में इंगित किया गया प्रतीत होता है। राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी विनियमन को आवश्यक रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे वह बहुसंख्य या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हों। ऐसी परिसीमा आवश्यक रूप से अनुच्छेद 30 में पढ़ी जानी चाहिए। अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अधिकार को राष्ट्रीय हित को उल्लंघन करने या सरकार को उस संबंध में नियम बनाने से रोकने के लिए नहीं हो सकता है। बेशक, यह सच है कि सरकारी नियम संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते या केवल भ्रम की स्थापना और प्रशासन का

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अधिकार नहीं बना सकते हैं; लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार इतना निरपेक्ष नहीं है कि वह कानून से ऊपर हो।"

42.3. इस प्रकार, सिद्धराजभाई सभाई [सिद्धराजभाई सभाई बनाम गुजरात राज्य, (1963) 3 एससीआर 837: एआईआर 1963 एससी 540] में निर्धारित सिद्धांत कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार को तथाकथित नियामक उपायों द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के हित में नहीं, लेकिन जनता या राष्ट्र के रूप में टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन [टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1] में स्वीकार नहीं किया गया था। प्रभाव स्पष्ट था कि राष्ट्रीय हित में बनाए गए किसी भी नियम को अनिवार्य रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होना चाहिए, चाहे बहुसंख्य या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हो और मामले को किसी भी संदेह से परे रखा जाए। हालाँकि एक चेतावनी दी गई थी और यह कहा गया था कि सरकारी नियम संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकते।

42.4. आगे के निर्णय में देखा गया कि कि सही दृष्टिकोण होगा -- यह अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज [अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसायटी बनाम गुजरात राज्य, (1974) 1 एससीसी 717: 1 एससीईसी 125]: (टीएमए पाई फाउंडेशन मामला [टीएमए पाई फाउंडेशन] v. कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1], एससीसी पी. 570, पैरा 122) मामले में न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा क्या निर्धारित किया गया था।

122. दो उद्देश्यों के बीच एक संतुलन रखना होगा – संस्थान की उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करना।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

दो उद्देश्यों को अपनाने और समेटने वाले विनियमों को उचित माना जा सकता है। हमारे विचार में यह समस्या के लिए सही दृष्टिकोण है।”

42.5. तब बहुसंख्य निर्णय ने मामले को संक्षेप में प्रस्तुत किया और कहा: (टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामला [टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481:2 एससीईसी 1], एससीसी पी 578, पैरा 135 और 137)

135. यह समझना मुश्किल है कि संविधान निर्माताओं ने धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को ऐसा पूर्ण अधिकार दिया होगा, जो उन्हें इस तरह से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने में सक्षम बनाएगा कि वे संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष में हों।

xxx

xxx

xxx

137. इसलिए अनुच्छेद 30 (1) के अधीन अधिकार विधि के अन्य उपबंधों से निरपेक्ष या अधिक अभिनिर्धारित नहीं किया गया है और हम उसी को दोहराते हैं। इसी सादृश्य के अनुसार, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आम तौर पर छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियमों या शर्तों को उचित शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

आगे इसे निर्धारित किया गया था: (एससीसी पी 579, पैरा 138)

138....दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 30(1) का सार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। नियमों और विनियमों सहित देश के कानून बहुसंख्यक संस्थानों के साथ –साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए।”

43. टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन [टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1], इस न्यायालय के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

निर्णय में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों द्वारा प्रदान की गई, इस प्रकार मामले को किसी भी संदेह से परे रखा और स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार पूर्ण या कानून से ऊपर नहीं है और छात्रों और शिक्षकों के कल्याण से संबंधित शर्तें उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए लागू होनी चाहिए, इसलिए जब तक कि शर्तों ने प्रशासन या प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप न करे। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज [अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, (1974) 1 एससीसी 717: 1 एससीईसी 125] मामले में न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा निर्धारित परीक्षण सही दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया गया था कि एक संतुलन दो उद्देश्यों के बीच रखा जाना चाहिए – पहला संस्था की उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए और दूसरा अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए। अनुच्छेद 30 (1) का सार भी कहा गया था – "बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए" और यह कि नियम और कानून बहुसंख्यक संस्थानों के साथ-साथ अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होंगे।

XXX

XXX

XXX

59. हमारे विचार में टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन [टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481: 2 एससीईसी 1] मामले में निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है, इसलिए संबंधित प्रावधानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। आयोग अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत गठित आयोग द्वारा शिक्षकों का चयन और उनका नामांकन राष्ट्रीय हित के साथ-साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हितों को भी संतुष्ट करेगा और उक्त प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

35. हम टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, (2002) 8 एससीसी 481 में मुख्य निर्णय के दो अतिरिक्त प्रस्तरों को भी इंगित करना चाहेंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई सुरक्षा के आलोक में राज्य द्वारा लगाई जा सकने वाली सहायता और शर्तों के लिए हमारे सामने इस मुद्दे को शांत करेगा:

“143. इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार का तात्पर्य है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान को दिया जाने वाला कोई भी अनुदान उसके साथ ऐसी शर्तें नहीं लगा सकता है, जो किसी भी तरह से उस संस्था को स्थापित करने और संचालित करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों को कमजोर या कम करेगा। अनुदान प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर सामान्य रूप से जिन शर्तों को लागू करने की अनुमति दी जा सकती है, उन्हें अनुदान के उचित उपयोग और अनुदान के उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार की गई कोई भी धर्मनिरपेक्ष शर्तें, जैसे कि धन के उपयोग के संबंध में एक उचित लेखा परीक्षा और जिस तरीके से धन का उपयोग किया जाना है, वह लागू होगा और शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति को कमजोर नहीं करेगा। ऐसी शर्तें मान्य होंगी यदि वे अनुदान प्राप्त करने वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी लगाई जाती हैं।

144. यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि अल्पसंख्यक संस्थान को सहायता देते समय कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्था हो, किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा सहायता अनुदान के उचित उपयोग के लिए प्रासंगिक सभी शर्तें लगाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 30 (2) में कहा गया है कि इस आधार पर कि कोई संस्था अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, उस शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान करने के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यदि अन्य शैक्षणिक संस्थान सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान या अनुदान न देने की शर्तें

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

*समान रूप से लागू होनी चाहिए, चाहे वह बहुसंख्यक संस्था हो या
अल्पसंख्यक संचालित संस्था...।"*

नीतिगत निर्णय:-

36. हमारे सामने चुनौती विनियम 101 में संशोधन है। यह विनियमन एक अधीनस्थ कानून के रूप में है। एक अधीनस्थ विधान नीतिगत निर्णय के रूप में भी हो सकता है। हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि वर्ष 2010 में ही एक नीतिगत निर्णय लागू हो गया है।

37. एक नीतिगत निर्णय को जनहित में माना जाता है, और एक बार किया गया ऐसा निर्णय चुनौती देने योग्य नहीं है, जब तक कि प्रकट या अत्यधिक मनमानी न हो, एक संवैधानिक अदालत से अपने हाथ दूर रखने की उम्मीद की जाती है।

38. एक विनियमन के लिए एक चुनौती एक अलग स्तर पर खड़ी होती है जिसे एक अधिनियम के लिए बनाया जा सकता है। हालाँकि, जब विनियम और कुछ नहीं बल्कि पहले किए गए सरकार के निर्णय को मजबूत करने वाली नीति की पुनरावृत्ति है, तो एक अधिनियम की वैधता के परीक्षण के लिए आवश्यक मापदंडों का न्यायालय द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

39. एक कार्यकारी शक्ति एक विधायी शक्ति का अवशेष है, इसलिए उक्त शक्ति का प्रयोग, यानी आक्षेपित विनियमन में संशोधन, केवल अनुमान के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक बार नीतिगत निर्णय के माध्यम से एक नियम पेश किए जाने के बाद, प्रकट, अत्यधिक और अत्यधिक मनमानी के अस्तित्व पर एक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है।

अन्य तर्क:-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

40. अधिनियम की धारा 9 (4) निश्चित रूप से एक व्यापक आयात की है। अधिनियम को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार को दी गई शक्ति अनियंत्रित है। यह बहुत ही विनियमन है, जिसके आधार पर प्रबंधन द्वारा भर्ती की गई है। व्यवस्था के संदर्भ में आक्षेपित विनियमन को समझना होगा। अत्यधिक सावधानी बरतने के कारण ही यह संशोधन लागू हुआ है। अधिनियम की धारा 9 (4) के तहत शक्ति के अस्तित्व को रामजी द्विवेदी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है:

“12. धारा 9 की उप-धारा (4) जो इससे पहले निकाली गई है, बोर्ड को कोई निर्देश दिए बिना राज्य सरकार को आदेश देने या अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी अन्य कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करती है जो वह आवश्यक समझे और विशेष रूप से, इस तरह के आदेश द्वारा किसी भी मामले के संबंध में संशोधित या रद्द कर सकता है या कोई नियम बना सकता है। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से पता होगा कि राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है और धारा 9 की उप-धारा (4) के तहत राज्य सरकार को किसी भी विनियमन को बनाने, संशोधित या रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति से राज्य सरकार ने 7 जुलाई 1981 को एक आदेश जारी कर सभी गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी नए चयन और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति आदि को रोक दिया। श्रीनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज एक गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। रेडियोग्राम द्वारा दिए गए आदेश का प्रभाव प्रबंधन समिति को नियुक्ति और वापस लेने और प्रिंसिपल और शिक्षकों की नियुक्ति की शक्ति को खत्म करने के लिए विनियमन प्रदान करने की शक्ति को रद्द करना होगा। आदेश जारी करना विवादित नहीं है। उच्च न्यायालय में तर्क यह था कि राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी और भले ही उप-धारा (4) को ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए समझा जाता है, इसे उप-वर्गों (1), (2), (3) धारा 9 की उप-धारा (4) से पहले राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ उसके समतुल्यता में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

को राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति के दायरे और महत्वाकांक्षा की जांच करनी थी, जिसके कार्य में उच्च न्यायालय के अनुसार, रेडियोग्राम में निहित आदेश जारी किया गया था। हमें उस समय तक जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी राय में उप-धारा (4) विशेष रूप से राज्य सरकार पर किसी भी विनियमन को बनाने, संशोधित करने या रद्द करने के लिए बोर्ड का कोई संदर्भ दिए बिना शक्ति प्रदान करती है, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसा अन्य आदेश भी बनाती है। व्यापक आयाम की यह शक्ति सभी नियुक्तियों को फिलहाल के लिए रोकने की शक्ति को समझेगी। और प्रतीत होता है कि सरकार का प्रयोग किया गया था क्योंकि सरकार प्राचार्यों सहित शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए गैर-सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों के निजी प्रबंधन की शक्ति को छीनने पर विचार कर रही थी। निजी प्रबंधन द्वारा सरकारी कार्रवाई को पहले से रोकना से बचने के लिए, नियुक्ति करने की शक्ति को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है, विनियमन नियुक्ति करने के लिए प्रबंधन समिति पर शक्ति प्रदान करता है। राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ बोर्ड द्वारा उस विनियमन को लागू किया गया था। यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने नियुक्ति की शक्ति प्रदान करने वाले विनियमन को रद्द कर दिया है या किसी भी कीमत पर नियुक्ति करने के लिए प्रबंधन समिति को प्रदत्त शक्ति को रोक दिया है। यह आदेश जारी किए जाने के समय प्रभावी हो गया। इस आदेश का प्रभाव यह है कि चयन समिति को अपीलकर्ता का चयन करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही प्रबंधन समिति के पास नियुक्ति करने की कोई शक्ति थी।

14. धारा 9 की उप-धारा (4) ने राज्य सरकार को विनियमन बनाने, संशोधित करने या रद्द करने या अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कोई अन्य आदेश बनाने के लिए शक्ति प्रदान की, श्री सांघी का दूसरा तर्क समान रूप से विफल होने के लिए बाध्य है।"

41. अधिनियम की धारा 9(4) को धारा 16 जी के साथ पढ़ा जाना है, क्योंकि अधिनियम के सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को पढ़ा जाना

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

चाहिए। इस संबंध में, हमें यह इंगित करने की आवश्यकता है कि आक्षेपित विनियमन में संशोधन से पहले यदि भर्ती की प्रथा इसके तहत शक्ति का पता लगाकर की गई थी, तो प्रतिवादियों के लिए इसके विपरीत विरोध करने का अधिकार नहीं है।

42. संशोधन से पहले विनियमन 101, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का कठोर अनुपालन करता है। हम पाते हैं कि सिविल अपील संख्या 2753/2021 को छोड़कर ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। जाहिर है, यह केवल प्रत्यर्थीगणों/प्रबंधन का वास्तविक इरादा प्रदर्शित करता है जो किसी और चीज के अलावा अपनी भर्ती करना है।

43. डिवीजन बेंच ने दृष्टिकोण पर विचार करते हुए ऐसे क्षेत्र में प्रवेश किया है जिसे करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, 'आउटसोर्सिंग' शब्द की व्याख्या करने में बहुत श्रम किया गया था इस तरह के प्रयोग से बचा जाना चाहिए क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। हमने पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि नीति के विषय के रूप में 'आउटसोर्सिंग' को पूरे राज्य में पेश किया जा रहा है। यह कहना एक बात है कि इसे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सावधानी के साथ लागू किया जाना है, और दूसरी बात यह है कि इसे असंवैधानिक रूप से समाप्त करना है। "आउटसोर्सिंग" वास्तव में कानून में निषिद्ध नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट है कि "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से एक भर्ती की अपनी कमियां हो सकती हैं और चूक हो सकती है, "आउटसोर्सिंग" के निर्णय को केवल अनुमान और धारणा के आधार पर संविधान के अधिकारातीत के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है। जाहिर है, हम योजना की प्रकृति और इससे जुड़े सुरक्षा उपायों को नहीं जानते हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

44. दक्षिण रेलवे (उपरोक्त) के केटरिंग क्लीनर मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सफाई के लिए "खानपान सफाई कर्मचारी" नियुक्त किए गए थे, और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी गई थी। उनकी शिकायत यह थी कि उन्हें मजदूरी के रूप में एक छोटी राशि का भुगतान करते समय सेवा की कोई सुरक्षा नहीं थी। पूर्वोक्त निर्णय में वर्तमान विनियमन के लिए कोई आवेदन नहीं है, जिसे दक्षता के अलावा आर्थिक मानदंडों के आधार पर पेश किया गया है।

45. हम वास्तव में इस योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं और इसलिए सेवा की शर्तों पर अंधेरे में हैं। वर्तमान मामले में चुनौती कर्मचारी, जिसे 'आउटसोर्सिंग' के माध्यम से भर्ती किया गया है, के द्वारा नहीं है, और इसलिए हम उक्त निर्णय को मानते हैं जिस पर प्रत्यर्थीगणों द्वारा बहुत अधिक अवलम्ब लेने की मांग की गई है, कोई मदद नहीं होगी। कोई केवल यह नहीं मान सकता जैसा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क दिया जाना था कि भर्ती की एक विधि के रूप में "आउटसोर्सिंग" अनिवार्य रूप से अनुबंध श्रम को अपनाता होगा और यह कि अनुचित व्यापार व्यवहार का एक तत्व मौजूद है।

46. अनुच्छेद 14 सकारात्मक प्रकृति में है। वर्गीकरण करने में विधि निर्माता को पर्याप्त लाभ प्रदान किया जाना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो आवश्यक है वह एक शत्रुतापूर्ण के खिलाफ वैध भेदभाव है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

हम मनीष कुमार बनाम भारत संघ, (2021) 5 एससीसी 1 में निम्नलिखित प्रस्तर को उद्धृत करने के अलावा कानून के उपरोक्त सिद्धांत को द्विगुणित नहीं करना चाहते हैं:

“249. हम संघ के रुख में काफी योग्यता देखते हैं। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां कोई बोधगम्य अंतर नहीं है। जांच के तहत कानून एक आर्थिक उपाय है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 14 की चुनौती पर विचार करने में न्यायालय एक सिद्धांतवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएगा। लोगों के प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर काम करने की अपेक्षा की जाती है। धारणा यह है कि वे हर उस तथ्य से अवगत हैं, जो कानून की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए जाएगा। एक कानून शून्य में काम नहीं कर सकता है। कठोर शब्द में, जब कानून को व्यावहारिक रूप में लागू किया जाता है, तो इससे आने वाली कठिनाइयों पर लागू करने वालों द्वारा सर्वोत्तम रूप से ध्यान दिया जाता है। अनुभव के माध्यम से प्रकट की गई जटिल समस्याओं के समाधान के लिए, जब यह कानून लागू किया जाता है तो वास्तव में प्रयोग के एक अच्छे सौदे की आवश्यकता होगी। यह किसी समस्या पर विचार करने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता या बेहतर तरीके से विचार करने के लिए अदालत के कार्य का हिस्सा नहीं है।”

47. पूरे मुद्दे को अलग-अलग परिप्रेक्ष्य से भी देखना होगा। किए गए नीतिगत निर्णय से, अपीलकर्ताओं ने 'आउटसोर्सिंग' के लिए प्रदान करके अप्रत्यक्ष तरीके से पद को समाप्त कर दिया है। अब, अदालत पूर्वोक्त पदों का सृजन या रखरखाव नहीं कर सकती है। यह बताने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि किया गया निर्णय बाहरी है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से न केवल सहायता प्राप्त संस्थानों बल्कि सभी सरकारी विभागों पर भी लागू होता है।

48. इस आशय के तर्क दिए जाते हैं कि आक्षेपित विनियमन से गरीबों और जरूरतमंदों के हित प्रभावित होते हैं। हमें नहीं पता कि गरीबों और जरूरतमंदों का

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

हित कैसे आक्षेपित विनियमन से प्रभावित होता है। जाहिर है, 2010 और 2011 में लिए गए निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिसे सरकार में चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए सभी भर्तियों पर लागू किया जाना था, न कि केवल संस्थानों और उनके द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए। पूरी मुकदमेबाजी केवल संस्थानों द्वारा की गई है।

49. जब भी न्यायालय के समक्ष कोई मामला उठाया जाता है तो चुनौती देते समय संबंधित पक्ष के हित के साथ शिकायत को भी ध्यान में रखा जाता है। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को असाधारण और विवेकाधीन प्रकृति में लागू करते हुए। उपरोक्त सिद्धांत से न्यायालय को किसी पक्ष द्वारा राहत की मांग करने के वास्तविक कारण को समझने में मदद मिलेगी। उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम केवल यह कह सकते हैं कि प्रतिवादी / याचिकाकर्ता, भर्ती के योग्य संस्थान होने के नाते अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहते हैं।

50. डिवीजन बेंच ने वेतन भुगतान अधिनियम, 1971 की धारा 9 को भी ध्यान में रखा है। हम केवल यह कह सकते हैं कि उपरोक्त अधिनियम का आक्षेपित विनियम से कोई लेना-देना नहीं है। "आउटसोर्सिंग" के माध्यम से पेश किए गए कर्मचारियों का एक नया समूह बनाने का विचार था। जैसा कि कहा गया है, आक्षेपित विनियम केवल दोहराव है, क्योंकि नीति के माध्यम से सरकारी आदेश दिनांक 08.09.2010 और 06.01.2011, उपरोक्त दृष्टिकोण का ख्याल रखता है।

51. उच्च न्यायालय ने उनके अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपीलकर्ताओं पर गलत आधार पर दोषारोपण किया है। जब किसी विनियमन, नियम या अधिनियम को चुनौती दी जाती है तो यह चुनौती देने वाले व्यक्तियों के लिए है कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

वे न्यायालय को संतुष्ट करें कि उन्हें कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। इस तरह की चुनौती को कानून के दायरे में माना जाना चाहिए। यह तथ्य कि राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता चुनौती दी गई नीति पर न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, तथ्यतः यह घोषणा नहीं करेगा कि यह असंवैधानिक है। ऐसा कहने के बाद, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय में इस तरह की कवायद की भी आवश्यकता नहीं है।

52. हमारे द्वारा पहले से ही ध्यान दिया गया तथ्य यह है कि 1921 का अधिनियम पूर्व-स्वतंत्रता मूल का है। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नियमों को पेश किया गया है। व्याख्या के सिद्धांत के रूप में "हमेशा बोलने" की अवधारणा को पुराने अधिनियम की उचित समझ के लिए लागू किया जाना है। आखिरकार, इस तरह के कानून का अपना इच्छित उद्देश्य होता है जिसमें निश्चित रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों के कार्यों को विनियमित करना शामिल होता है, जिसे अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थितियों पर विचार करने के लिए व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक व्याख्या जो उचित, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण है वह उद्देश्य की पूर्ति करेगी। हम धरनी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2019) 5 एससीसी 480 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देते हैं।

53. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर अवलम्ब लिया। उक्त निर्णयों से गुजरने और हमारी चर्चा के आलोक में, हमें उनसे बहने वाली कोई मदद नहीं मिलती है, उनके द्वारा उठाए गए संतोष को मजबूत करना। इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर मटंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम टी. जोस, (2007) 1 एससीसी 386 पर अवलम्ब लिया गया है। उक्त निर्णय को पढ़ने के बाद, हम यह नहीं पाते हैं कि मामले में इसका कोई आवेदन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्राप्त हुआ है। उक्त निर्णय छोटे संस्थानों के अपनी पसंद के प्रधानाचार्य को चुनने के अधिकार से संबंधित है। हम पहले ही मान चुके हैं कि हम सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले पर विचार कर रहे हैं और इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में अलग करके किसी उप-वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। सभी सहायता प्राप्त संस्थानों के खिलाफ आक्षेपित विनियमन को लागू करने की मांग की जाती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निर्णय को एस.के. मोहम्मद रफीक (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने ध्यान में रखा था।

राहत: –

54. हमारे निष्कर्ष से पहले हमारे पास एक और मुद्दा है। यह है कि क्या संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उन लोगों के हित के संबंध में जिन्हें भर्ती किया गया था, हालांकि वे लागू विनियम के विपरीत थे या नहीं। ये व्यक्ति निर्दोष नागरिक हैं जो प्रबंधन द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई में उभरा है और फ्रंटलाइन सैनिकों के रूप में लड़ने के लिए बनाया गया है। यह प्रबंधन है जिसने इन व्यक्तियों को पद धारण करने के लिए उपयुक्त पाया। इसलिए, इस अदालत को न्याय के सिद्धांत को लागू करना होगा और समस्या-समाधान का दृष्टिकोण अपनाना होगा। व्यक्तियों को नियुक्त करने और उन्हें उपयुक्त पाया, जबकि ऐसी स्थिति पैदा करते समय, जिससे बचा जा सकता था, प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि शिक्षा प्रदान करना सार्वजनिक हित में देखा जाता है, तो ऐसे संस्थानों के अपने कर्मचारियों के लिए भी कर्तव्य हैं। निश्चित रूप से, अपीलकर्ताओं को सहायता के माध्यम से उनके वेतन के लिए योगदान देकर उन्हें जारी रखने के लिए नहीं बनाया जा सकता है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

55. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि डिवीजन बेंच ने भी यह ध्यान दिया है कि आक्षेपित विनियमन केवल सहायता प्राप्त संस्थानों पर ही लागू किया जा सकता है। इस निष्कर्ष को हमारे सामने गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है। हम विधिविरुद्ध साम्यता की विधिक स्थिति से अवगत हैं। हालांकि दोनों एक ही धारा में बह सकती हैं, उनके तत्व अधिकांशतः नहीं मिलते।

56. यह पाया गया है कि अपीलकर्ता संबंधित सरकारी आदेश के बाद आक्षेपित विनियम पारित करने में न्यायोचित हैं, हम उन पर कोई और दायित्व नहीं देना चाहते हैं। इसके विपरीत, हमें लगता है कि संस्थानों को न्यायिक साहस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

57. हालांकि, हम यह भी देखना चाहेंगे कि अपीलकर्ताओं को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुच्छेद 3.72 और 3.83 पर गंभीरता से विचार करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अपीलकर्ता यह देखने के लिए एक यथोचित तंत्र तैयार करेंगे कि "आउटसोर्सिंग" की प्रक्रिया द्वारा नियोजित व्यक्तियों का किसी भी तरह से शोषण नहीं किया जाता है।

58. तदनुसार, हमें दिनांक 19.11.2018 की डिवीजन बेंच के फैसले को अपास्त करने में कोई कठिनाई नहीं है और परिणामी आदेश लागू किए गए विनियमन को बरकरार रखते हुए पारित किए गए हैं। अपील को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है:

(i) दीवानी अपील संख्या 2753/2021 में प्रत्यर्थीगण/रिट याचिकाकर्ताओं को पूर्व अनुमोदन दिए जाने के बाद, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में पर्याप्त अनुमोदन प्रदान करके पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(ii) प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता और इसी प्रकार के पदस्थापित व्यक्तियों, जिन्हें प्रत्यर्थी सहित संस्थानों द्वारा भर्ती किया जाता है, उनको समान वेतनमान के साथ जारी रखा जाएगा और यदि वे दिनांक 08.09.2010 से पहले भर्ती किए गए हों, जिसके लिए संपूर्ण संवितरण अकेले संस्थानों को करना होगा।।

(iii) अपीलकर्ता यह देखने का आवश्यक कार्य करेंगे कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नियोजित लोगों की सेवा की शर्तों के विशिष्ट संदर्भ में "आउटसोर्सिंग" के उचित कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र उपलब्ध है।

59. तदनुसार पक्षकार बनने के आवेदन को अनुमति दी जाती है।

60. लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....
(न्यायमूर्ति संजय किशन कौल)

.....
(न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश)

नई दिल्ली

27 सितंबर, 2021

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।